

통 보

1. 제 목 : 지원기업 사후관리 기준 개선 및 업무 근거 마련 필요
2. 소관부점 : 기업회생지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업회생지원처는 「업무분장세칙」 제23조 제4호 및 제5호에 따라 기업개선채권, 특별채권 등 기업채권의 정리·관리 업무 및 회생·부실징후·워크아웃기업 지원, 채무자 등에 대한 금융지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「특별채권관리업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제35조에 따르면 담보물 관리를 위하여 필요한 경우 「경비관리업무처리요강」에 따라 경비원을 배치할 수 있고 주무부점장이 필요하다고 판단할 때에는 IoT 디바이스를 도입하여 담보물을 관리하도록 하고 있으며

소관부점에서는 2020년 개별기업 현황 및 특수성 등을 고려한 ‘특별채권 담보물건 경비관리 개선안’⁶⁷⁾을 마련하여 이를 기준으로 경비 배치 여부를 검토하고 결정하고 있다.

67) 특별채권 담보물건 경비관리 개선안 마련 및 시행(기업투자금융처-3866, 2020.09.17.)

(⇒ 회생인가 전 또는 회생폐지·파산 시 경비를 배치하고, 회생인가 및 조기종결 시에는 경비를 미배치하는 것을 원칙으로 하되, 장기 연체나 공장 가동 중단, 기계기구 멸실·훼손 우려 등 경비의 실익이 있는 경우에는 예외적으로 경비를 배치함)

그런데 특별채권 관리 업무의 경우 위의 경비 시행 및 IoT 디바이스 활용 방법을 제외하고는 「특별채권관리업무규정」(이하 “규정”이라 한다)에서 담보물 관리 방법에 대하여 별도로 정하는 바가 없는 반면, 공사의 다른 규정에서는 담보물(혹은 공사 보유 자산)의 효율적인 관리를 위하여 [표 32]와 같이 점검 기준 및 방법을 구체적으로 정하고 있다.

[표 32] 담보물 관리 관련 규정 현황

구분	담보물 관리 방법			
	경비, IoT 디바이스 설치	방문점검		
특별채권관리업무규정	-	-		
특별채권관리업무세칙	• 제35조(담보물 관리) 필요시 경비원 배치 및 IoT 디바이스 설치	-		
인수채권정리업무규정	• 제16조(담보물건 관리보전) 경비회사 또는 전문인과 계약 체결	• 제17조(점검)		
		토지, 건물 및 공장	6월	1회 이상
		선박, 건설기계, 광산시설, 동산	3월	"
캠코기업지원금융(주) 수탁 자금대여등 업무요강	-	• 제31조(담보물 실태조사 등) 연 1회 이상 실시		
캠코동산금융지원(주) 수탁 업무요강	• 제14조(동산담보물 관리보전) 경비업체 등과 용역계약 체결, IoT 활용 및 창고 보관 가능	• 제15조(동산·채권담보물 점검) 반기 1회 이상 점검, IoT 이상징후 시 수시 점검		
구조개선기업등 보유자산의 인수·관리 및 매각 업무요강	• 제53조(경비배치) 필요시 경비 배치	• 제59조(정기점검) 반기 1회 이상 현장조사 • 제62조(경영정상화 관리) 집중 관리대상은 4개월 주기로 현장조사		

비록 규정 및 세칙에서 특별채권 담보물 점검에 관한 구체적인 사항을 별도로 정하지 않았다고 하더라도 회생절차 종결 및 폐지 후 해당 채권은 「인수채권정리업무규정」을 적용받게 되므로⁶⁸⁾, 일관성 있는 업무처리 및 특별채권 회수 수익 제고를 위해서는 「인수채권정리업무규정」을 준용하여 담보물을 점검하는 것이 타당하다.

68) 「특별채권관리업무규정」 제36조(회생 및 파산절차 종결 등)에 따르면 회생 및 파산절차 신청이 기각되거나 종결, 폐지된 채권은 「인수채권정리업무규정」에 따라 담보부채권 또는 무담보채권으로 구분하고 해당 채권관리업무 담당부점에 이관하여 관리하도록 함

한편, 회생기업 금융지원 업무(이하 “DIP 금융지원”이라 한다)와 관련하여 소관부점에서 2020년 및 2022년에 자체적으로 수립한 사후관리 기준⁶⁹⁾에 따르면 ①반기 1회 자금용도 지출 증빙자료를 제출받아 확인·점검하고, ②연 1회 이상 기업의 현장방문을 수행하도록 하였는데

감사실은 2023. 9. 11. ~ 19. 실시한 ‘금융시장 안정 도모를 위한 기업지원 운영 실태 특정감사’를 통해 위 사후관리 방안이 내부결재로만 남아있어 인사이동 등에 따라 담당자가 변동될 경우 이에 대한 인수인계에 어려움이 있으므로, 실효성 있는 자금 사용용도 점검 및 사후관리 방안을 마련하여 내규에 반영할 것을 통보하였다.

이에 따라 소관부점은 「캠코기업지원금융(주) 수탁 자금대여등 업무요강」(이하 “DIP 요강”이라 한다)을 개정(2024. 7. 23.)하여 자금대여 실행 다음연도 12월 31일까지 지출증빙자료를 제출받아 점검하도록 하였다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 특별채권 관리 및 DIP 금융지원 관련 사후관리 업무 수행 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 특별채권 관리 업무 현황을 고려한 담보물 점검 업무 기준 마련 필요

소관부점에서 관리 중인 260개 기업 중 경비용역을 시행 중인 기업은 41개(15.8%)에 불과하고 이 중 유인경비가 배치된 기업은 4개(1.5%)로, 담보물 관리 등을 위하여 소관부점에서는 자체적으로 현장점검을 연 1회 기준으로 시행하고 있었으나 규정 및 세칙에 구체적인 근거나 방법이 명시되어

69) ① 대여자금용도 관리방안(안)(기업투자금융처-3825, 2020.09.15.)

② DIP 현장방문(사후관리) 점검계획(안)(기업투자금융처-4268, 2020.10.16.)

③ 2022년 하반기 DIP 지원기업 현장방문 계획(안)(기업투자금융처-2826, 2022.06.29.)

있지 않아 [표 33]과 같이 현장점검이 1회 이상 누락된 사례 총 61건이 확인되었다.

[표 33] 특별채권 관리를 위한 현장점검 현황

특별채권 인수 건수 (’17~’23) ⁷⁰⁾	현장점검			
	연 1회 실시	1회 누락	2회 누락	3회 이상 누락
“기재 생략”				

그러나 이와 같이 규정 및 세칙에서 구체적으로 정하는 바가 없을 경우에는 「인수채권정리업무규정」을 준용하여, 공장 담보물의 경우 6개월에 1회 점검하는 등 일관된 기준으로 담보물을 관리할 필요가 있다.

다만, 감사일 현재 260개 기업을 관리인력 6명이 담당하고 있고, 특별채권 관리 규모가 최근 급속하게 증가 중⁷¹⁾임을 고려하였을 때 모든 기업을 「인수채권정리업무규정」에 따라 연 2회 현장점검하는 것은 인력 현황상 어려울 것으로 판단된다.

따라서, 담보물(혹은 공사 보유 자산) 점검 방법을 구체적으로 정하고 있는 다른 내규를 참고하여 특별채권 관리 업무 특성 및 현황을 고려한 담보물 점검 기준을 별도로 마련하고, 장기적으로는 그 방안을 내규화하여 일관성 있는 사후관리가 이루어지도록 할 필요가 있다.

70) 2023년까지 인수한 특별채권 총 136건 중 경매로 인해 담보물건이 없는 35건 제외

71) 연도별 기업채권 인수 증가 추이는 아래와 같으며, 2025년 회생채권인수 사업예산은 기존 2,750억원에서 5,800억원으로 증액함

(단위: 개, 억 원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	합계
차주수	“기재 생략”							
매입액								

(2) DIP 금융지원 기업에 대한 실효성 있는 사후관리 방안 마련 필요

i) DIP 금융지원 후 자금 지출용도 점검 업무 관련

2024. 5. 28. 자금대여를 실행한 기업 ◆◆◆◆의 경우 2025. 4. 30. 기한이익이 상실되었음에도 내규에 따른 지출증빙 제출 기한(2025. 12. 31.)이 도래하지 않아 대여금 20억 원에 대한 자금 사용 내역을 감사일 현재 까지도 알 수 없는 등

[표 34]와 같이 기한이익이 상실되었으나 규정에 따른 기한이 도래하지 않아 자금 사용 내역을 확인할 수 없는 사례 3건이 확인되었다.

[표 34] 기한이익 상실 기업 대상 지출증빙 미수령 현황

(단위: 억 원)

순번	기업명	대여금	원금 납부액	자금대여 실행일	기한의 이익 상실일	DIP 규정에 따른 지출증빙 수령 기한
합 계		37	0	총 3건		
1	“기재 생략”					
2						
3						

자금대여 이후 상환금을 연체하는 기업은 대여금을 목적 외로 사용할 가능성이 있음에도 지출용도 점검 업무에 ‘대여 다음 연도 12월 31일까지’라는 기준을 일괄 적용할 경우 장기간 자금 사용처 확인이 지연되어 회수 가능성 판단 및 대여금 회수 조치가 지연될 위험이 있다.⁷²⁾

72) 「캠코기업지원금융(주) 수탁 자금대여등 업무요강」 별지 제8호서식 ‘캠코기업지원금융(주) 여신거래기본약관’ 제4조 및 제6조, 제13조에 따르면 채무자는 대여금을 당초에 정해진 용도와 다른 용도로 사용할 수 없고 여신거래와 관련하여 캠코기업지원금융(주)에 제출하는 자료를 성실하게 작성·제출 하여야 하며, 약정을 위반할 경우 채무자는 기한의 이익을 상실하여 채무를 바로 갚아야 할 의무를 가지게 됨

ii) DIP 금융지원 기업 현장방문 업무 관련

한편, 2019년부터 2023년까지 자금대여를 시행한 기업(118개, 완제 제외) 중 [표 35]와 같이 소관부점에서 내부 결재를 통해 수립한 기준에 따라 현장방문을 연 1회 실시한 기업은 54개(45.8%)에 불과하였는데⁷³⁾

이는 2020년 말 기준 48개였던 관리기업 수가 2024년 말 기준 158개(완제 제외)로 급증하는 동안 관리인력은 2명에 머물러, 매년 모든 기업을 현장방문하는 것이 현실적으로 어려웠기 때문인 것으로 판단된다.

[표 35] DIP 금융 대여 사후관리를 위한 현장방문 현황

자금대여 기업수 ('19~'23) ⁷⁴⁾	현장방문			
	연 1회 실시	1회 누락	2회 누락	3회 이상 누락
“기재 생략”				

그러나 DIP 금융지원 규모의 확대에 따라 지원 대상 기업의 연체율 또한 가파르게 증가⁷⁵⁾하고 있어, 현행 추세가 지속될 경우 지원자금의 건전성을 저해하고 사업의 지속가능성을 위협할 우려가 있다.

따라서, DIP 금융지원 기업의 특성, 현황을 고려하여 부실징후를 조기에 감지하고 신속히 조치할 수 있도록 하되 현재의 관리인력 및 업무량이 반영된 실효성 있는 사후관리 기준을 마련할 필요가 있다.

73) 118개 기업 중 담보를 제공한 기업(36개)에 대하여 「캠코기업지원금융(주) 수탁 자금대여 등 업무요강」에 따라 연 1회 담보물점검을 하지 않은 사례 4건이 확인되어 현지주의 조치

74) 2019년부터 2023년까지 자금대여한 총 147개 기업 중 완제한 29개 제외

75) 연도별 파산·연체 기업 및 연체율 추이

(단위: 개, 억 원)

구분	2021	2022	2023	2024	2025.8월
파산·연체기업(연체금액)	“기재 생략”				
총 대출채권(A)					
총 연체채권(B)					
연체율(B/A)					

[소관부점 의견] 기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 특별채권 담보물 점검 및 DIP 금융지원 기업 사후관리 체계를 단계적으로 개선해 나가겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 특별채권 관리에 대해서는 업무량, 관리인력, 담보물 특성 등을 종합적으로 고려한 효율적인 담보물 점검기준을 수립하고, DIP 금융지원에 대해서는 적시성 있는 자금 사용 내역 점검 방안 및 업무량·지원기업 특성을 고려한 실질적인 현장방문 기준을 마련하여 운영하시기 바랍니다.(통보)